

1502258-81.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... mas que não sabia que ele cometeria o roubo, ficando espantado com a ação dele. Aduziu que não esperava que o menor fosse cometer o roubo. Falou que conhece o menor há bastante tempo. Explicou que após o roubo pediu para o menor voltar e devolver a bicicleta. Aduziu que, quando o menor anunciou o assalto, ficou espantado, pois não sabia que ele ia cometer o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502258-81.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502258-81.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2173751/2022 - CENTRAL POL. JUD.

SANTOS, CW1301-1/2022 - CENTRAL POL. JUD. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO ALEXANDRE ROSOLINE DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

JOÃO ALEXANDRE ROSOLINE DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 28 de junho de 2.022, por volta da 0 hora, na Rua Tocantins, nas proximidades do cruzamento com a Rua Goiás, em Santos, o réu subtraiu, para si, a bicicleta de Marina dos Santos Cândido, fazendo isso com o emprego de grave ameaça (promessa de matar e ferir), sendo o crime praticado em coautoria com o adolescente Felipe da Silva Severino.

Consta, também, que o acusado facilitou a corrupção do adolescente Felipe da Silva Severino ao praticar com ele o crime de roubo acima descrito.

Consta, ainda, que o acusado induziu o adolescente a praticar um roubo em sua companhia. Eles estavam numa bicicleta e abordaram a vítima, exibindo um simulacro de arma de fogo e anunciaram que se tratava de um assalto. Com isso, eles transmitiram à ofendida a ideia de que a matariam em caso de reação. A seguir, o denunciado e o jovem se apoderaram da bicicleta da vítima e fugiram, levando o bem com o fim de assenhoreamento.

Consta, por fim, que o fato foi noticiado à Polícia Militar, quando uma guarnição cruzou com o réu e o adolescente após a consumação do roubo, sendo que o réu pilotava a bicicleta roubada e estava com o simulacro de arma de fogo.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/03). Boletim de ocorrência (fls. 04/07). Auto de exibição e apreensão (fls. 21/22). Auto de entrega (fls. 23).

A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2021 (fls. 141/142).

O acusado foi citado (fls. 199) e apresentou resposta à acusação (fls. 214).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e três testemunhas, sendo, que ao final, o réu foi interrogado (fls. 168/169).

O Ministério Público, em alegações finais, afirmou que a ação deve ser julgada procedente. Disse que, apesar da negativa do réu, restou comprovado que foi ele quem cometeu o delito. Narrou que o acusado estava vestindo casaco vermelho e estava na posse do simulacro de arma de fogo. Aduziu que a vítima e as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram que foi o réu quem praticou o roubo, confirmando, inclusive a vestimenta dele. Argumentou que do vídeo da audiência de custódia pode-se confirmar que o acusado vestia o moletom da cor vermelha descrito pela vítima e pelas testemunhas. Sustentou que o réu, quando da abordagem pelos policiais, estava em companhia do adolescente e ambos levavam a bicicleta da vítima, estando, inclusive, na posse do simulacro de arma de fogo. Quanto ao delito de corrupção de menores, ressaltou que o adolescente foi atraído para a prática do crime pelo acusado, de modo que ele ficou mais afastado, restando claro que foi induzido para a prática do crime, indo até o local por influência do réu. Pugnou pela aplicação do regime fechado para início do cumprimento de pena.

A Defesa, em memoriais (fls. 170/184), afirmou, em resumo, que o réu deve ser absolvido por insuficiência de provas. Aduziu que a vítima e a testemunha Caroline não reconheceram com certeza que tenha sido o acusado uma das pessoas que tenha cometido o delito. Argumentou que o reconhecimento efetuado na delegacia de polícia não é suficiente para a condenação do réu, não sendo este ratificado em Juízo.

Subsidiariamente, afirmou que o delito deve se desclassificar para a forma tentada, pois o acusado foi abordado pelos policiais após pequeno lapso de tempo. Sustentou que deve ser afastada a majorante do concurso de agentes, tendo em vista que tal circunstância não restou demonstrada, pois não houve nexo causal entre as ações praticadas por cada um dos agentes e o resultado produzido. Argumentou que o acusado deve ser absolvido quanto ao delito de corrupção de menores, haja vista que não restou provado que o menor foi corrompido pelo acusado para praticar o delito, sendo que a simples prática criminosa na companhia de adolescente não é suficiente para configurar o citado delito. Aduziu que deve ser afastado o concurso material de delitos. Sustentou que deve ser reconhecida a confissão espontânea do acusado, bem como que ele é menor de 21 anos. Pugnou pela aplicação da detração penal, devendo a pena ser aplicada no mínimo legal, bem como deve ser fixado regime diverso do fechado para o início do cumprimento de pena. Ao fim, aduziu pelo direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), pelo auto de entrega (fls. 23), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A autoria também é certa e atribuída ao acusado.

A vítima, MARINA DOS SANTOS CÂNDIDO, disse que estava andando de bicicleta e

próximo à Rua Tocantins vieram dois meninos em uma bicicleta e se aproximaram dela, quando a ameaçaram com um revólver e pediram a sua bicicleta. Falou que logo após o roubo viu viaturas policiais e gritou, falando que foi roubada. Afirmou que sua bicicleta foi recuperada e que foi chamada para ir à delegacia. Aduziu que na delegacia reconheceu o autor do roubo. Disse que o réu, que estava de blusa vermelha, estava no cano da bicicleta, quando pulou e a abordou, anunciando o roubo. Explicou que já estava diminuindo a velocidade, pois estava procurando a casa da sua amiga, quando o réu chegou perto e pediu a sua bicicleta, mostrando a arma. Falou que o acusado e o outro rapaz pararam próximos a ela e pediram a bicicleta. Aduziu que o réu desceu da bicicleta e, quando perguntou para ele se o era sério que estava pedindo a bicicleta, o acusado mostrou a arma. Falou que foi o acusado quem saiu pedalando a sua bicicleta e que o local tinha iluminação pública, mas estava meio escuro. Aduziu que a sua amiga estava um pouco mais atrás. Narrou que na delegacia falaram que um era maior de idade e outro menor. Aduziu que reconheceu o acusado, na delegacia, sem sombra de dúvida. Em audiência, disse que o réu, aparentemente, era a mesma pessoa que reconheceu na delegacia. Afirmou que, na delegacia, reconheceu o réu pelas roupas e pelo bigode, dizendo, quando dos fatos, que ele tinha um bigodinho. Explicou que o acusado tinha quase a mesma altura que ela, sendo um pouco mais alto.

A testemunha AGUINALDO APARECIDO FUMEIRO JÚNIOR, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando recebeu a notícia de que dois indivíduos, na posse de uma arma de fogo, tinham subtraído uma bicicleta. Falou que encontrou duas meninas, quando estas falaram que a bicicleta de uma delas havia sido subtraída, sendo passadas as características dos roubadores. Afirmou que, em posse das características, seguiu em patrulhamento e, na altura da Avenida Ana Costa, próximo ao local dos fatos, localizou dois indivíduos, que batiam com as características, na posse da bicicleta da vítima e de um simulacro de arma de fogo. Falou que era o réu quem estava na posse da arma de fogo. Disse que foi informado que um indivíduo com uma blusa de frio vermelha tinha acabado de cometer um roubo com uma arma de fogo. Explicou que era o réu quem estava com uma blusa de frio vermelha. Narrou que não sabe precisar a estatura dos roubadores, mas era uma estatura mediana. Falou que o maior era um indivíduo branco, com um bigode ralo, e que o menor era negro, mais franzino.

A testemunha CAROLINE AIKO ISA disse que estava voltando de um treinamento, ela em uma bicicleta e a sua amiga em outra, e que dois rapazes tinham passado por elas. Afirmou que pararam para saber a localização, quando esses dois rapazes abordaram a sua amiga e pegaram a bicicleta dela, sendo apontada uma arma de fogo. Falou que a pessoa que roubou a sua amiga estava com um moletom vermelho e tinha um bigode. Disse que na delegacia reconheceu o acusado como o autor do roubo. Explicou que estava atrás da sua amiga, por volta de 2 metros. Aduziu que hoje não consegue reconhecer o acusado. Falou que na delegacia reconheceu o acusado pela roupa e pelo bigode. Explicou que na delegacia colocaram duas pessoas para ela reconhecer e que reconheceu o acusado. Falou que estava a 2 metros quando a sua amiga foi roubada. Falou que os réus foram presos logo após os fatos. Disse que sua amiga recuperou a bicicleta.

A testemunha ÁTILA ARAUJO VALVERDE DELGADO, policial militar, disse que estava em patrulhamento pelo bairro do Gonzaga, quando recebeu a notícia que dois rapazes estavam cometendo roubo pelas redondezas. Disse que encontrou duas moças, que acenaram, dizendo que a bicicleta de uma delas havia sido roubada. Falou que as vítimas passaram as características dos roubadores e informaram a direção que eles seguiram. Aduziu que na Avenida Ana Costa, próximo ao local dos fatos, localizou os dois roubadores. Disse que não sabe a estatura do acusado e do seu comparsa, mas que eles tinham características diferentes. Falou que ficou sabendo que um era maior de idade e o outro menor no momento da abordagem. Disse que o réu estava com um casaco vermelho, escrito Red Bull, e o outro estava com um casaco preto. Explicou que o acusado foi abordado na Avenida Ana Costa, sentido praia. Falou que não conhecia o réu ou a vítima antes dos fatos e que não teve contato com eles após o ocorrido.

O réu, JOÃO ALEXANDRE ROSOLINE DE SOUZA, interrogado em Juízo, negou os fatos

narrados na denúncia. Disse que estava com o casaco vermelho da Red Bull e que o menor estava com o casaco preto. Falou que estava de bicicleta com o menor, mas que não sabia que ele cometeria o roubo, ficando espantado com a ação dele. Aduziu que não esperava que o menor fosse cometer o roubo. Falou que conhece o menor há bastante tempo. Explicou que após o roubo pediu para o menor voltar e devolver a bicicleta. Aduziu que, quando o menor anunciou o assalto, ficou espantado, pois não sabia que ele ia cometer o roubo. Aduziu que após o assalto foi abordado pela polícia cerca de 5 minutos depois. Afirmou que trabalhava.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Em atenção aos elementos de prova carreados nos autos verifico que a responsabilização do acusado, quanto aos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menores, restou plenamente comprovada.

A vítima, Marina, afirmou que estava de bicicleta, quando dois rapazes se aproximaram dela, a ameaçando com um revólver, e levaram a bicicleta dela. A vítima também foi categórica ao dizer que foi o réu o autor do roubo, descrevendo a empreitada criminosa em detalhes. Assim, tanto em sede policial como em Juízo, a vítima reconheceu o réu como aquele que apontou o simulacro de arma de fogo para ela, pegando a sua bicicleta logo em seguida. Neste sentido, Marina disse que foi o rapaz que vestia o moletom vermelho quem agiu da maneira descrita, sendo que, logo em seguida, o acusado foi preso, na posse do simulacro de arma de fogo e da bicicleta da vítima, trajando a aludida vestimenta.

Nesse sentido, a testemunha Caroline, amiga da vítima, que estava no local dos fatos, corroborou o relatado por Marina. A citada testemunha afirmou que dois rapazes abordaram a sua amiga, apontaram uma arma para ela e pegaram a bicicleta dela. Disse, ainda, que a pessoa que roubou Marina estava com um moletom vermelho e tinha bigode, confirmando o relatado pela ofendida, dizendo, ainda, que em sede policial reconheceu o acusado como o autor do delito.

Já as testemunhas policiais confirmaram o relatado por Marina e Caroline. Aguinaldo e Átila afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam a notícia de que dois indivíduos, na posse de uma arma de fogo, tinham subtraído uma bicicleta e que, logo após, encontraram duas meninas, que informaram que a bicicleta de uma delas havia sido subtraída, indicando as características dos roubadores, bem como a direção que eles seguiram. Assim, as citadas testemunhas disseram que próximo ao local dos fatos, na Av. Ana Costa, localizaram dois indivíduos com as mesmas características passadas pela vítima e pela amiga dela, na posse de um simulacro de arma de fogo e da bicicleta subtraída. Ambos disseram, ainda, que o era acusado quem estava vestindo uma blusa vermelha de moletom e que a vítima disse que foi essa pessoa quem apontou a arma e pegou a bicicleta.

Cumpra salientar que, nos crimes patrimoniais, deve ser dado especial crédito às palavras da vítima, especialmente quando estas se coadunam com as demais provas e quando não há indícios de que tenham motivos para indicar falsamente uma pessoa inocente, como se deu, aliás, no caso dos autos.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR (...) É sabido que, em casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume peculiar relevância, especialmente no presente caso, porquanto a vítima sequer conhecia os acusados, inexistindo nos autos elementos capazes de indicar que teria motivos para, de forma injusta e vil, imputar-lhes falsamente a prática do roubo majorado.” (STJ - HC: 679961 MS 2021/0218088-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: DJ 03/08/2021)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) Como é cediço, as declarações da vítima, quando coerentes e firmes, têm extrema relevância na comprovação da autoria nos crimes patrimoniais.” (STJ - AREsp: 1722914 DF 2020/0162165-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 24/02/2021)

Quanto ao valor do testemunho policial, é digno de nota que o artigo 202 do Código de Processo Penal determina categoricamente que “toda pessoa poderá ser testemunha”. Significa dizer que, ressalvado o disposto no artigo 206 do mesmo diploma, a profissão de determinada pessoa, seja ela da carreira policial ou não, em nada obsta a condição para testemunhar, devendo ser levado em conta que os

agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade, possuindo fé pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, inclusive, atribuiu idoneidade e presunção de veracidade à prova prestada por policiais, aduzindo, em entendimento pacificado, que “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC. nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido frequentemente na mesma linha intelectual da Suprema Corte, porquanto: “Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021)

Com efeito, a idoneidade do depoimento policial só poderia ser questionada se houvesse indícios nos autos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso sub examine, até porque as testemunhas nem conheciam o acusado.

Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Afirmou que não foi ele quem praticou o delito, mas sim o menor que estava na sua companhia, dizendo, ainda, que ficou surpreso quando ele cometeu o delito.

No entanto, pelos relatos prestados pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em Juízo, restou claro que foi o acusado quem abordou a vítima, na posse de um simulacro de arma de fogo, subtraindo a bicicleta, sendo, logo em seguida, abordado pelos policiais militares, que encontraram na posse do réu o citado simulacro, bem como a res furtiva.

Nesse passo, verifico que a versão apresentada pelo acusado restou enfraquecida, cabendo ressaltar que a D. Defesa não foi capaz de trazer aos autos qualquer elemento probatório que tivesse o condão de infirmar toda a prova produzida na instrução criminal.

Assim, em que pese as palavras do adolescente quando ouvido nos autos 0011235-58.2022.8.26.0562, junto à Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Santos, no qual afirmou que foi ele quem abordou a vítima com o simulacro de arma de fogo e subtraiu a bicicleta, ressalta-se que tal versão está completamente em desacordo com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima e pela testemunha Caroline, haja vista que ambas foram categóricas em afirmar que foi o réu quem abordou a vítima na posse do simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto.

No mais, o adolescente foi claro que o acusado cometeu o crime com ele, o que faz cair por terra a versão do réu de que foi o menor sozinho quem praticou o roubo e que ele ficou surpreso quando o crime foi anunciado.

Assim, comprovadas a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo, passo à análise da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

Não há dúvidas sobre o cabimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, visto que o acusado praticou o crime com outro agente, circunstância que restou comprovada pelas palavras da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo.

Desta forma, pelo relato da vítima e da testemunha Caroline, o réu e o menor praticaram a conduta delitiva em conjunto, descrevendo que ambos estavam na mesma bicicleta e que o adolescente parou a bicicleta, momento que o acusado saltou e foi em direção da vítima, anunciando o roubo e que, após a subtração da bicicleta da

vítima, ambos fugiram juntos na posse da res furtiva.

No mais, conforme acima fundamentado, o próprio adolescente afirmou que ambos praticaram o delito.

Outrossim, o crime de roubo restou consumado, isso porque, para esta espécie delitiva, pouco importa se a res furtiva foi retirada da esfera de disponibilidade da vítima ou se o acusado tenha tido posse tranquila e desvigiada dos bens, bastando, apenas, que haja posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo.

Sem prejuízo, ressalto que, no caso dos autos, conforme já destacado, o acusado subtraiu a bicicleta da vítima e, logo em seguida, se evadiu do local dos fatos, sendo abordado pelos policiais militares em avenida próxima, tomando, assim, posse do citado bem, o que mostra que o réu teve efetiva posse da res furtiva.

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento a respeito do tema, conforme se observa da Súmula 582:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) – Recurso somente defensivo – Pleito de reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Não há cogitar, na hipótese vertente, em mero conatus, na medida em que, em casos que tais, percorrido o iter criminis na sua totalidade, uma vez que, mediante violência e/ou grave ameaça, se logrou a inversão da posse do subtraído (Teoria da Amotio ou Apreensão), o que, mesmo que por pouco tempo, já basta à consumação delitiva (meta optata), sendo irrelevantes, em casos que tais, pois, a ocorrência de imediata perseguição e até mesmo a recuperação do subtraído, bem como, assim, obtenção da respectiva posse de forma mansa, pacífica, desvigiada (Súmula nº 582 do STJ) – Pleito de fixação da pena-base nos mínimos legislados – Circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas no caso concreto, não se tratando de meras elementares do tipo – Na segunda fase, compensação das reincidências dos réus com a atenuante da menoridade penal relativa (réu DAVID) e confissão (réu JOSÉ), com redução de 1/6 das penas de DAVID pela confissão – Na terceira fase, elevação mínima de 1/3 em razão da causa de aumento de pena do concurso de agentes – Pretensão de abrandamento de regime prisional – Impossibilidade – Apesar de a pena privativa de liberdade ser superior a 4 e não exceder a 8 anos, o regime inicial não pode ser diverso do fechado, diante da desfavorabilidade no primeiro estágio dosimétrico e da reincidência (CP, art. 33, § 2º, "b", e § 3º), descabendo cogitar in casu no regime intermediário, tampouco no aberto – Pleito de aplicação da detração penal – Impossibilidade – Não tendo a origem procedido à detração prevista no § 2º do artigo 387 do Código de Ritos, expedida a guia de recolhimento provisória (parágrafo único do artigo 2º da Lei de Execução Penal), incumbirá ao Juízo das Execuções fazê-lo (artigo 66, III, "c"), competente que é também para decidir, quando o caso, sobre soma ou unificação de penas (alínea "a" do artigo 66, III, e artigo 111 da mesma lei) – Cuidando-se de prática delitiva com violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44, I). A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP). – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1502614-16.2021.8.26.0535; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 27/09/2022)". Grifei.

Não há, ainda, que se falar no reconhecimento da confissão como circunstância atenuante.

A esse propósito, em momento algum o acusado confessou a prática delitiva, tendo vista que afirmou que foi o adolescente quem praticou o roubo e que não imaginava que ele iria subtrair a bicicleta da vítima, dizendo que ficou espantado quando o menor cometeu o crime, o que, por si só, afasta a tese defensiva de que deve ser reconhecida a confissão espontânea.

Com relação ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, a sua prática pelo acusado restou plenamente comprovada.

Vale destacar que, a despeito da divergência doutrinária, que o entendimento majoritário é de que o delito de corrupção de menores constitui crime formal, pois o escopo da norma é garantir a integridade moral do adolescente, que deve ser protegido pelo Estado e mantido distante das práticas ilícitas.

A norma não apenas deve ter por finalidade evitar o primeiro contado com adolescente com o meio infracional, mas também contribuir para que dele seja excluído.

Assim, o entendimento mais consentâneo é no sentido de considerar o crime de corrupção de menores como formal, haja vista que é o que atende a ambos os objetivos.

Nesse passo, destaco o enunciado da Súmula 500 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

No mesmo sentido, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux (STF), no RHC 108.442, de 03 de abril de 2012:

“A integridade moral do jovem menor de dezoito anos bem jurídico tutelado pela norma penal em comento - é atributo que se pode perder e readquirir. Quando readquirida, a sociedade se beneficia com a sua reinserção e, ao mesmo tempo, fica menos exposta à prática de crimes. Daí a irrelevância, para a configuração do tipo, da prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação”.

De acordo com a melhor doutrina, a objetividade jurídica do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 é boa formação moral da criança e do adolescente. O sujeito passivo é o menor de 18 (dezoito) anos.

Assim, como bem destacou o Ministério Público, no caso dos autos, o adolescente foi atraído para a prática do crime pelo acusado, de modo que, conforme narrado pela vítima, o réu desceu da bicicleta onde estava junto com o menor, indo ao encontro dela e anunciando o roubo, ficando o adolescente mais afastado, restando claro que foi induzido para a prática do crime e indo até o local por influência do acusado. Desta maneira, configurada a prática de crimes de roubo e de corrupção de menores, passo à dosimetria das penas.

Quanto ao delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (Roubo Majorado):

Na primeira fase, atento-me às circunstâncias judiciais elencada no artigo 59 do Código Penal. Assim, observo que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, também do Código Penal, visto que o acusado era menor de 21 anos quando da data do fato. No entanto, deixo de aplicar tal circunstância por já ter fixado a pena-base do acusado em seu mínimo legal, de acordo com a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por fim, reconheço a causa de aumento relativa à qualificadora do concurso de pessoas e, portanto, aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento 13 (treze) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90 (Corrupção de Menores):

Na primeira fase, atento-me às circunstâncias judiciais elencada no artigo 59 do Código Penal. Assim, observo que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, de modo que fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, verifico a presença da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, também do Código Penal, visto que o acusado era menor de 21 anos quando da data do fato. No entanto, deixo de aplicar tal circunstância por já ter fixado a pena-base do acusado em seu mínimo legal, de acordo com a Súmula 231 do

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, mantenho a pena no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que fixo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

No mais, em decorrência do concurso material de crimes, disposto no artigo 69, do Código Penal, considerando que a agente, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diferentes, as penas cabíveis devem ser aplicadas cumulativamente, não havendo que se falar em concurso formal de delitos, ficando, por isso, definitivamente aplicada no total de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento 13 (treze) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expresse óbice legal (artigo 44, inciso I, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal).

Nos termos do artigo 33, §2º, b, fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento da pena aplicada.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado JOÃO ALEXANDRE ROSOLINE DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo legal, ante a ausência de dados sobre sua capacidade financeira.

O réu NÃO poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Quinta turma firmou orientação no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva." (STJ - AgRg no HC: 645590 SP 2021/0044481-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: Dje 10/05/2021).

Recomende-se o sentenciado na unidade prisional em que se encontra recolhido. Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Embora preso desde 28 de junho de 2022 e mesmo sendo primário, observo que o delito foi cometido com violência ou grave ameaça, assim, nos termos do artigo 112, inciso III, da LEP, é necessário que ele cumpra 25% da pena para ter direito à progressão de regime, prazo este que ainda não ocorreu, não havendo que se falar, no presente momento, em detração.

Oportunamente, expeça-se o necessário para a cobrança da multa penal imposta.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

P.I.C.

Santos, 28 de setembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA